

[23] [시정, 통보] 사항

1. 제 목 : 미분양 매입임대주택 분양전환 기준 적용 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부(시정), ■■■■■■처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 「미분양주택 매입 및 임대 업무처리지침」에 따라 미분양 매입임대주택의 입주자 모집, 선정 등 공급업무를 수행하고 있다.

미분양 매입임대주택 중 전용면적 60㎡ 초과 주택은 10년 공공임대주택으로 운영하고 있으며 임대 기간 만료 후 매각방법은 2014. 8. 22. [표 30]의 사유로 개정되어 임대 기간(10년) 만료 후 일반분양하되 임차인 희망 시 우선 공급하는 것으로 변경되었고,

[표 30] 미분양 매입임대주택 매각방법 개정 사유

- 미분양 매입임대주택에 대하여 **도입취지에 맞게 매각방법을 변경**하고, 감정평가법인 선정주체를 명확히 함
- 「임대주택법」 등 관련 법령의 내용을 반영하여 미비점을 보완하는 한편, **입주민 현실 등을 고려하여 지침 적용대상을 기매입하여 임대 중인 미분양 매입임대주택에도 적용**토록 함

자료 : 「미분양주택 매입 및 임대 업무처리지침(제1087호, 2014.8.26. 시행) 발췌

이에 따른 행정사항으로 전용면적 60㎡ 초과 미분양 매입임대주택은 개정 사항을 반영한 입주자모집공고(별지 제5호 서식) 및 표준 임대차계약서(별지 제6호 서식)를 참고하여 업무 처리하고, 부칙으로 지침시행 당시 이미 매입하여 임대 중인 미분양 매입임대주택에도 지침을 적용하도록 하였다.

그러나 □□지역본부의 미분양 매입임대주택 입주자모집 사항을 점검한 결과 동 지침의 개정 시행일 이후 예비입주자를 모집한 ♣♣♣♣ 두산위브와 ▯▯지역 미분양 매입임대주택(전용면적 60㎡ 초과)의 경우 동 지침의 운용부서인 ■■■■■처와 구두로 협의한 결과에 따라 임대 기간(10년) 만료 후 일반분양 시 임차인에게 우선 공급한다는 내용을 입주자모집공고에서 제외하고 입주자를 모집 하였고,

이와 마찬가지로 다른 지역본부의 경우에도 [표 31]과 같이 개정된 입주자 모집공고 서식을 사용하지 아니하고 입주자를 모집하는 등 지역본부와 단지별로 임대 기간 만료 이후 매각방법에 대한 공고 내용이 상이하였고, 입주자모집공고와 달리 갱신계약 체결 시에는 개정된 표준 임대차계약서 서식을 사용하는 등 업무처리에 혼선이 발생하고 있다.

[표 31] 미분양 매입임대주택 입주자모집공고 등 사례

본부명	단지명	입주자 모집공고일	일반분양 시 임차인 우선공급 표기 여부	비고
□□□	■□□시 권역(한일유엔아이 등 3개 단지)	2014. 9. 5.	임차인 우선 공급 표기	
	♣♣♣♣ 두산위브	2015. 1. 19.	미표기(일반분양)	KB부동산신탁 (♣♣ 00 우림필유)
	▯▯▯지역(▯▯▯ 00월드 등 2개 단지)	2015. 3. 12.	미표기(일반분양)	KB부동산신탁
▽▽	00 요진	2014. 10. 16.	임차인 우선 공급 표기	
	00 하이팰리스	2015. 7. 3.	우선 분양되지 아니함	
	00 이안타운	2015. 7. 3.	우선 분양되지 아니함	KB부동산신탁
	00시지역(보르네오카운티 등 3개 단지)	2015. 7. 6.	우선 분양되지 아니함	KB부동산신탁
ΘΘΘΘ	00 용운마젤란21	2014. 12. 1.	임차인 우선 공급 표기	
	00·00(청안 청광플러스원 등 2개 단지)	2015. 3. 23.	미표기(일반분양)	KB부동산신탁
	00 영우2	2015. 6. 16.	임차인 우선 공급 표기	
▯▯▯▯▯▯▯	00북부권(화성 파크드림 외 3개 단지)	2015. 4. 27.	미표기(일반분양)	KB부동산신탁
ΘΘ	00 메카센터럴	2015. 5. 29.	미표기(일반분양)	
⊕⊕⊕⊕	00 대방노블랜드	2015. 6. 9.	우선 분양되지 아니함	

자료 : 감사실 확인 자료

그 결과 입주자모집이나 갱신계약 등 업무처리 시 임대 기간 만료 후 매각 방법에 대하여 명확한 안내가 불가함에 따라 공사 업무처리의 신뢰성이 저하되고, 임차인 우선 공급이 불가함을 사유로 공급신청이나 갱신계약을 포기한 경우 향후 분양전환 시 민원 등에 따른 업무 차질이 발생할 우려도 있다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

미분양 매입임대주택의 입주자모집 등 업무처리 시 「미분양주택 매입 및 임대 업무처리지침」을 준수하여 시행하고, 향후 분양전환 시 업무에 차질이 발생하지 않도록 기존 임차인에게 임대 기간 만료 후 매각방법에 대해 사전에 안내하는 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(시정).

■■■■■■■■처장은

미분양 매입임대주택의 매각방법과 관련하여 「미분양주택 매입 및 임대 업무 처리지침」과 달리 운영하는 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 전 지역본부에 전파하여 주시기 바랍니다(통보).